Processo nº 0048856-89.2022.8.17.2001

AUTOR(A): MERCIA CAVALCANTE DE LIRA LUMBA

RÉU: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **MÉRCIA CAVALCANTE DE LIRA LUMBA**, devidamente qualificada na inicial, em face da **UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**., também qualificada.

Alega a autora possuir contrato com a operadora ré e encontrar-se em dia com as suas obrigações contratuais.

Relata que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla (G35.0 – CID 10), doença inflamatória aguda que não possui cura, apenas tratamento para controlar os sintomas e redução da progressão da doença.

Aduz que seu médico assistente, Dr. Álvaro José Porto Moreira (CRM nº 14.958), prescreveu o tratamento inicial com a medicação denominada NATALIZUMABE, com intervalo de 30 (trinta) dias, com infusão a ser realizada no Hospital da Unimed.

Narra que já realizou 04 (quatro) infusões, sem qualquer intercorrência, mas recentemente o plano de saúde negou autorização para a infusão do mês de abril e maio.

Assevera que o atraso no cronograma de infusão das medicações pode ocasionar a modificação na posologia do fármaco, acarretar aumento potencial de novos eventos neurológicos com possíveis sequelas clínicas, tornando o seu quadro clínico irreversível.

Postula, assim, em sede de tutela de urgência, que a ré seja compelida a custear o tratamento prescrito por seu médico assistente (medicamento NATALIZUMABE), sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Liminar deferida através da decisão de id. 104945160.

Através da petição de id. 105657450, a requerente suscitou o descumprimento da liminar.

Diante da inércia da requerida em cumprir a liminar, foi realizado o bloqueio judicial do valor necessário ao custeio do tratamento (id. 107273790).

O requerido apresentou petição alegando a nulidade de citação e informando que cumpriu a liminar.

Decisão de id. 110284404, afastou a alegação de nulidade da citação.

Em sua peça de bloqueio, a demandada requereu o chamamento do processo da "Sempre Saúde Administradora de Benefícios", com quem o contrato foi firmado. No mérito, argumenta que não apresentou negativa de autorização do tratamento, que teria sido negado pela Unimed Recife. Não apresenta qualquer resistência ao pedido de custeio do tratamento e afirma que os problemas citados na exordial decorreram por culpa de terceiro (Unimed Recife). Impugnou os pleitos autorais.

Por meio da petição de id. 111520433, a requerente afirma que após realizados dois ciclos do tratamento, houve nova negativa por parte da demandada.

Em nova alegação, a autora informa que teve o seu contrato cancelado pela ré, sob o argumento de que houve a rescisão do contrato entre a demandada e a administradora "Sempre Saúde".

Decisão de id. 120034608, determinando a continuidade do tratamento da autora.

Diante de nova alegação de descumprimento, foi realizado bloqueio do valor necessário à finalização do tratamento (decisão de id. 121722111).

Réplica de id. 131565863.

Intimadas as partes para se manifestarem acerca da produção de outras provas, não houve requerimentos nesse sentido.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, indefiro o chamamento ao feito da administradora, considerando que os atos suscitados na exordial são imputados diretamente à demandada, inexistindo a solidariedade necessária prevista no art. 130, III do CPC.

Entendo que o presente feito comporta julgamento antecipado, no estado em que se encontra, nos exatos termos do art. 355, I do NCPC, ante a prescindibilidade da produção de outras provas.

É necessário esclarecer que estamos diante de clara relação de consumo e, portanto, aplica-se ao caso trazido à baila os dispositivos normativos contidos na Lei 8.078/90, para regulação e equilíbrio da relação contratual.

Há, desta forma, que se analisar o contrato firmado entre as partes e verificar a validade das cláusulas estabelecidas, as quais devem estar em total observância às regras previstas no Código Protetivo, sob pena de serem consideradas nulas de pleno direito.

Trata-se de contrato de adesão, cujas cláusulas são pré-estabelecidas de forma unilateral pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que seja dada ao consumidor a oportunidade de discutir ou modificar o seu conteúdo.

As provas carreadas aos autos são suficientes para esclarecer e decidir o conflito de interesses instalado com a presente demanda, em que a parte autora busca a cobertura para tratamento médico-hospitalar, negado pela ré, em face de contrato de prestação de serviços de assistência médica.

Compulsando com atenção os autos, verifico que o tratamento requerido na exordial está previsto no rol da ANS, sendo, por conseguinte, de cobertura obrigatória por parte da seguradora. Saliente-se, ademais, que a demandada, em sua contestação, não apresentou qualquer tipo de impugnação em relação à obrigatoriedade de cobertura, limitando-se a atribuir a negativa de atendimento à terceiro (Unimed Recife).

Em relação à negativa, a Unimed funciona em regime de cooperativa, aplicando-se a teoria da aparência, não podendo o segurado ser prejudicado em razão da ausência de organização ou de comunicação entre as cooperativas de cada região.

Nesse sentido:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUÍZO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. **LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA**

UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. **SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE**. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ausência de intimação não acarretou prejuízo à recorrente, uma vez que os demais advogados constituídos pela parte atenderam todas as intimações que lhes foram dirigidas. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2. **A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência** (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018).

3. Estando o acórdão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o apelo especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019) (grifos acrescidos)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE INADMITIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS 292 E 528 DO STF. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. **PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED.** SÚMULA 83/STJ. 1. Incabível agravo contra decisão que inadmite parcialmente o recurso especial por falta de interesse recursal. Aplicação das Súmulas 292 e 528 do STF. 2. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva encontra óbice do enunciado das Súmulas 5 e 7/STJ. 3**. "A complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento -no caso, o Sistema Unimed -de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una"** (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS. **PLANO DE SAÚDE. UNIMED. REDE COM ATENDIMENTO EM ÂMBITO NACIONAL.** NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando da relação de consumo, ao caso aplica-se a teoria da aparência, ante a relação de cooperação existente entre as empresas da rede UNIMED, as quais, inclusive, adotam mesmos nome e logotipo. Precedentes do STJ. 2. A operadora de plano de saúde pode até delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os meios de tratamento, sob pena de se imiscuir na competência médica (STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC). 3. Revela-se abusiva a recusa de fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrados em ambiente domiciliar. Precedentes do C. STJ. 4. "A recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado" (STJ, REsp 907718). O entendimento é esposado pelo TJPE, segundo o qual "a negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral" (Súmula nº 35).

5. Deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os meandros da narrativa fática que contextualizam a referida recusa.

(Apelação Cível 524197-00099233-65.2013.8.17.0001, Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/08/2019, DJe 14/10/2020) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. CDC. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA CIRURGIA E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO SEGURADO.** MATERIAL IMPORTADO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUEBRA DE CONFIANÇA. AGRAVAMENTO DO ABALO PSICOLÓGICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE. - **Legitimidade passiva da Unimed Recife, que faz parte do mesmo complexo empresarial que a Unimed São Carlos, pois ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, integram, como apontado pelo STJ, a mesma rede de intercâmbio, não sendo razoável exigir do consumidor o conhecimento pormenorizado da situação interna de todo o complexo empresarial e suas unidades**;- O laudo médico, trazido aos autos, justifica a realização da cirurgia com os materiais importados requeridos, em razão de instabilidade grave no joelho do autor e cirurgia anterior realizada com materiais distintos e que não fora exitosa;- A implantação dos materiais nos termos solicitados revelou-se como medida indispensável para tratar a lesão do segurado, consistindo em condição imprescindível para preservação da saúde do paciente.

- Incidência da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) para o restabelecimento da igualdade da equação contratual, ameaçada pelos excessos da empresa seguradora, a qual procura escusar-se do cumprimento da obrigação de custear as implantações nos exatos termos pleiteados, baseando-se em cláusula manifestamente exorbitante.- Abusiva a conduta da seguradora em não assumir a despesa integral dos custos efetuados no tratamento do autor;- Não podem ser excluídas do seguro as despesas com implante de próteses, órteses e outros equipamentos relacionados com o ato cirúrgico, no que se observa o dever inequívoco da seguradora em fornecer a cobertura ao tratamento do paciente, incluindo os gastos com o material a ser implantado. (Súmula 54. TJPE).- Dano moral configurado, decorrentes do descumprimento de obrigação e da quebra de confiança

da cliente na empresa contratada;- Agravamento da situação de aflição da segurada quando, ao buscar a autorização para a realização do tratamento, depara-se com resposta negativa da seguradora quanto a materiais necessários ao sucesso do procedimento;- Verba indenizatória fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com vistas no caráter pedagógico da condenação.- Apelo provido. À unanimidade.

(Apelação Cível 413568-00127378-73.2009.8.17.0001, Rel. Itabira de Brito Filho, 3ª Câmara Extraordinária Cível, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifos acrescidos)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. **PRELIMINAR DE LEGITIMADADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA**. NEGATIVA DE TRATAMENTO DE PRÓTESE AUDITIVA (SISTEMA BAHA) PELA SEGURADORA. COBERTURA DEVIDA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. **LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED RECIFE E DA UNIMED SAÚDE. CONTRATO COM A UNIMED JOÃO PESSOA. SISTEMA UNIMED. CONTRATO COM COBERTURA NACIONAL. TEORIA DA APARÊCIA. CONSUMIDOR DE BOA-FÉ NÃO PODE SER PREJUDICADO.** DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

(Apelação Cível 489742-10028694-06.2015.8.17.0001, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 6ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019) (grifos acrescidos)

Responde a demandada, por conseguinte, por eventual negativa apresentada pela Unimed Recife. Da mesma forma, acolho como válida tanto a citação da demandada como todas as intimações para cumprimento da liminar.

Passo ao exame do pleito de indenização por danos morais.

A Constituição Federal tratou de garantir a indenização por danos morais sofridos, ao prever o seguinte:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Por sua vez, o novo Código Civil prevê, em seu artigo 186: "**Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, <u>ainda que exclusivamente moral</u>, comete ato ilícito**". Além de seu artigo 927 dispor expressamente que: **Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo**.

Numa interpretação sistemática dos artigos supra citados, extrai-se o entendimento de que aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, está obrigado a indenizar.

Não é necessário, portanto, que o dano moral esteja atrelado ao dano patrimonial para que seja indenizável.

No caso ora analisado, resta patente o dano moral sofrido pela autora quando a empresa ré se negou a autorizar o seu tratamento de saúde, sem qualquer justificativa plausível.

No mesmo sentido já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

> AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVADE COBERTURA**. STENTS. PRÓTESE NECESSÁRIA AO SUCESSO DO TRATAMENTOMÉDICO. **DANOS MORAIS. CABIMENTO**. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA 83/STJ.
>
> 1. **A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada**".(REsp 918.392/RN).2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1353037, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 28/02/2012).

O magistrado, entretanto, deve arbitrar a indenização com a moderação que cada caso em concreto exija, observando a repercussão do dano e a conduta da ré no trato da questão, à míngua de critérios objetivos para a fixação da indenização.

Assim, arbitro a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao cancelamento do plano, conforme já fundamentado na decisão de id. 120034608, a demandada deverá manter o plano até o fim do tratamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Em relação às *astreintes,* houve o descumprimento reiterado por parte da demandada. Assim, é devida a multa cominatória entre a intimação da decisão de id. 104945160 e o dia 06/06/2022 (data de autorização da guia de id. 108924519). Em relação ao segundo descumprimento, deverá ser calculada a multa a partir da intimação da decisão de id. 120034608 até a data do bloqueio de id. 121722743.

Portanto, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS**, com base no art. 487, I do CPC para, confirmando a liminar deferida nos autos, condenar a parte demandada a custear o tratamento indicado na exordial, até o seu término.

Condeno a ré ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pela tabela do ENCOGE e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Ainda, condeno a demandada ao pagamento das *astreintes*, cujo montante deverá ser apresentado por mero cálculo na fase de cumprimento de sentença, obedecendo os parâmetros definidos nesta sentença.

Por fim, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, incluindo-se o valor do tratamento, que deve ser provado por documentos idôneos.

Intimem-se.

RECIFE, 29 de janeiro de 2024

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: MARCONE JOSE FRAGA DO NASCIMENTO
29/01/2024 17:40:15
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 159315879

24012917401536100000155618355

IMPRIMIR GERAR PDF